OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y COMISIÓN MERCANTIL SOBRE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS USADOS QUE SE CELEBRA ENTRE **PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.** (EN LO SUCESIVO, «PROMOTORA MUSICAL» O EL «COMISIONISTA») Y LA PERSONA IDENTIFICADA MÁS ADELANTE COMO EL «CLIENTE» O «COMITENTE», RESPECTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO O DE TELEFONÍA MÓVIL QUE SE DESCRIBE (EN LO SUCESIVO, EL «EQUIPO»).

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE (COMITENTE)

NOMBRE COMPLETO	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL	
DOMICILIO	
RFC	
CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO MÓVIL	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO ENTREGADO

MODELO	
CAPACIDAD	
No. SERIE	
IMEI	

Declaro que los datos anteriores son verídicos y coinciden con mi identificación oficial vigente, cuya copia y/o captura digital se adjunta a la presente operación. Reconozco el correo electrónico y el número telefónico señalados en la identificación del cliente como **medios válidos de contacto y notificación** para todos los efectos de este instrumento.

Acepto que el único tratamiento que se dará a la información y/o datos que llegaren a encontrarse en el Equipo será la remoción, el borrado y/o la destrucción, por lo que no habrá lugar a la rectificación, cancelación u oposición de mi parte. Así mismo y en términos de lo que disponen las leyes vigentes, manifiesto que me obligo a responder por el saneamiento en caso de evicción respecto del Equipo en términos de los artículos 2119 a 2130 del Código Civil Federal aplicados supletoriamente al Código de Comercio y en general por cualquier circunstancia que llegue a afectar la adquisición pacífica y de buena fe del mismo por el adquirente final, obligándome a indemnizar a PROMOTORA MUSICAL por el valor del Equipo, los gastos erogados y los daños y perjuicios debidamente acreditados que se deriven de dicha afectación.

Ratifico mi autorización y consentimiento expreso para que PROMOTORA MUSICAL realice las acciones antes descritas sobre el Equipo, liberándola de cualquier responsabilidad derivada de la eliminación de la información contenida en el mismo.

De igual forma manifiesto "BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD", que soy el legítimo propietario del Equipo, que tengo plena facultad para disponer del mismo. El Equipo se entrega libre de cualquier limitación que impida su comercialización. El Equipo no cuenta con reporte de robo, extravío, pérdida o bloqueo al momento de la presente operación. La información proporcionada durante la presente operación es veraz. El incumplimiento de esta manifestación dará lugar a la responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados a PROMOTORA MUSICAL, sin perjuicio de la responsabilidad penal que, en su caso, resulte procedente conforme a la legislación aplicable.

Me obligo a abstenerme de realizar, promover, solicitar, consentir o permitir cualquier reporte, gestión o trámite que tenga como finalidad o consecuencia el bloqueo, restricción o inhabilitación del IMEI del Equipo entregado a PROMOTORA MUSICAL, ya sea ante operadores de telecomunicaciones, fabricantes, autoridades competentes o cualquier tercero. Cualquier acto que impida o dificulte la libre comercialización del Equipo constituye un incumplimiento esencial del presente instrumento.

En caso de que PROMOTORA MUSICAL tenga conocimiento de que el Equipo fue reportado como robado, extraviado y/o perdido con posterioridad a esta operación, o de que dicho reporte genere el bloqueo o inhabilitación de su IMEI, seré requerido por cualquiera de los medios de contacto señalados, contando un plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles para acreditar que el reporte fue realizado por error y para gestionar y demostrar su cancelación, liberando a PROMOTORA MUSICAL de cualquier responsabilidad al respecto.

Si, transcurrido dicho plazo, el reporte permanece vigente o NO acredito su cancelación, se entenderá que he incumplido las obligaciones asumidas mediante el presente instrumento, asumiendo las consecuencias jurídicas correspondientes. Como consecuencia de dicho incumplimiento, AUTORIZO expresa e indubitablemente, desde el momento de la firma del presente documento, a PROMOTORA MUSICAL para solicitar al fabricante o a cualquier tercero participante en la operación la restricción o bloqueo del equipo nuevo adquirido con motivo de la presente operación, y me obligo a pagar a PROMOTORA MUSICAL, por concepto de pena convencional, una cantidad equivalente al valor del Equipo, esto es **$11,000.00**, suma exigible de forma inmediata, sin perjuicio de las demás acciones legales que pueda ejercer PROMOTORA MUSICAL, asumiendo en la vía penal las consecuencias jurídicas relativas.

RFC

CLIENTE	ASESOR

COMISIÓN MERCANTIL

manifiesto libre, espontánea, plenamente y de buena fe, que transfiero y entrego a PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V., el equipo marca APPLE que se identifica con los siguientes datos (en lo sucesivo el “Equipo”):

MODELO	
CAPACIDAD	
No. SERIE	
IMEI	

Confiero a PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V. (en lo sucesivo, el "Comisionista"), una **comisión mercantil irrevocable**, en términos de los artículos 273, 274 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, para que, en mi nombre y por mi cuenta, enajene a terceros el Equipo usado y en el estado físico y funcional en que actualmente se encuentra, sujetándose a las siguientes:

i. El Comitente confiere al Comisionista una comisión mercantil irrevocable para comercializar y enajenar a terceros el Equipo descrito en la presente operación, reconociendo que dicha comercialización constituye la finalidad esencial del presente instrumento. Las partes reconocen que la comisión se otorga también en interés del propio Comisionista, por lo que es irrevocable en términos del artículo 2596 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente.

ii. El valor mínimo de enajenación del Equipo usado será de **$11,000.00**; cualquier cantidad que el Comisionista obtenga por encima de dicho valor constituirá la contraprestación que recibirá por la presente comisión mercantil. El valor mínimo referido será la única cantidad que el Comitente tendrá derecho a percibir por esta comisión, sin que en ningún caso se le pueda exigir al Comisionista cantidad adicional alguna por ningún concepto.

iii. El Comitente autoriza expresamente al Comisionista a compensar el valor mínimo de enajenación del Equipo contra cualquier cantidad que adeude al Comisionista con motivo de la adquisición de bienes o servicios.

iv. El resultado de la comisión se dará a conocer al Comitente vía correo electrónico, previa solicitud dirigida al correo electrónico

v. El Comitente manifiesta que previamente respaldó toda la información contenida en el Equipo y que éste no contiene información cuya conservación requiera. Asimismo, autoriza de manera expresa e irrevocable al Comisionista para eliminar, borrar y destruir toda la información contenida en el Equipo (incluidos datos personales y datos personales sensibles, propios o de terceros, que estén almacenados en el Equipo) y restablecer el Equipo a modo de fábrica, liberando al Comisionista de cualquier responsabilidad derivada de dicho procedimiento.

vi. El Comitente manifiesta que se obliga a responder por el saneamiento por evicción respecto del Equipo y, en general, por cualquier circunstancia que llegare a afectar la enajenación pacífica y de buena fe del mismo por parte de terceros.

vii. Debido al carácter irrevocable de la presente comisión, el Equipo permanecerá en posesión del Comisionista hasta su comercialización, sin que el Comitente pueda exigir su devolución.

viii. El Comitente se obliga a abstenerse de realizar, promover, solicitar, consentir o permitir cualquier reporte, gestión o trámite que tenga como finalidad o consecuencia el bloqueo, restricción o inhabilitación del IMEI del Equipo entregado, ya sea ante operadores de telecomunicaciones, fabricantes, autoridades competentes o cualquier tercero. Asimismo, reconoce que cualquier acto que impida o dificulte la libre comercialización del Equipo constituye un incumplimiento esencial de la presente comisión mercantil. El incumplimiento de esta obligación dará lugar para el Comisionista a reclamar responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se le ocasionen, sin perjuicio de la responsabilidad penal que, en su caso, resulte procedente conforme a la legislación aplicable.

ix. En caso de que el Comisionista tenga conocimiento de que el Equipo fue reportado como robado y que dicho reporte genere el bloqueo, restricción o inhabilitación de su IMEI, el Comisionista procurará notificar al Comitente por correo electrónico. A partir de dicha notificación, el Comitente contará con un plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles para acreditar que el reporte fue realizado por error y estará obligado a gestionar y acreditar la cancelación del mismo, lo que liberará al Comisionista de cualquier responsabilidad al respecto.

Si transcurrido el plazo señalado el reporte continúa vigente o el Comitente no acredita su cancelación, se entenderá que ha incumplido las obligaciones asumidas mediante el presente instrumento y el Comitente quedará obligado a pagar al Comisionista, por concepto de pena convencional, el equivalente al valor del Equipo que es entregado en comisión desde este momento, esto es **$11,000.00**, suma que será exigible de forma inmediata, sin perjuicio de las demás acciones legales que pueda ejercer el Comisionista.

Como consecuencia de dicho incumplimiento, el Comitente autoriza expresamente al Comisionista para solicitar al fabricante o a cualquier tercero participante en la operación comercial la implementación de las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses, incluyendo la restricción o bloqueo del equipo nuevo adquirido por el Comitente con motivo de la presente operación y cuyos datos de identificación se detallan a continuación:

EQUIPO NUEVO ADQUIRIDO CON MOTIVO DE LA PRESENTE OPERACIÓN

MODELO	
CAPACIDAD	
No. SERIE	

IMEI	

El Comitente reconoce que ha leído y comprendido la totalidad del presente instrumento; que lo suscribe libre de dolo, error, mala fe, violencia o lesión; y que las manifestaciones y renuncias aquí contenidas fueron negociadas y aceptadas con pleno conocimiento de sus consecuencias jurídicas. El Comitente no podrá alegar desconocimiento de la operación, falta de entrega del Equipo ni ausencia de firma, toda vez que ello queda acreditado mediante la firma electrónica.

Las partes convienen en celebrar y suscribir el presente instrumento por medios electrónicos y reconocen expresamente su validez, eficacia y fuerza probatoria conforme a la legislación vigente y aplicable en la materia, incluso la de aplicación supletoria. Las partes reconocen que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y no puede negsársele eficacia jurídica ni valor probatorio por el solo hecho de constar en formato electrónico.

Todas las notificaciones, requerimientos y comunicaciones derivadas de este instrumento se tendrán por válidamente realizadas cuando se envíen al correo electrónico o número telefónico del Cliente señalados en la identificación del cliente. Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, las partes se someten a las leyes federales aplicables y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido, alcance y consecuencias legales, lo firma electrónicamente en la fecha y hora indicadas por el sello de tiempo del sistema de firma.

NOMBRE DEL CLIENTE

RFC

DOMICILIO FISCAL (DETALLE)

CALLE		NO. EXTERIOR	
NO. INTERIOR		COLONIA	
LOCALIDAD		REFERENCIA	
MUNICIPIO/ALCALDÍA		ESTADO	
PAÍS		CÓDIGO POSTAL	
CORREO ELECTRÓNICO			

COMITENTE	COMISIONISTA
	Morelia iShop
Nombre/Firma	PROMOTORA MUSICAL S.A DE C.V

Los datos personales proporcionados en el presente, serán tratados de conformidad con el Aviso de Privacidad vigente, que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: www.ishopmixup.com